의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 두산중공업 주식회사

【특허고객번호】 1-1998-004328-6

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 이영규

【대리인번호】 9-2004-000253-9

【포괄위임등록번호】 2014-011730-9

【대리인】

【성명】 윤병국

【대리인번호】 9-2004-000251-6

【포괄위임등록번호】 2014-011729-6

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0001347

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2016-0193677-51

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 이영규 (서명 또는 인)

대리인 윤병국 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 본원 발명에 대한 거절이유

특허출원 제2014-0001347호(이하, '본원 발명'이라 함)에 대한 2016년 3월 15일자 의견제출통지서에서 귀 심사관님께서는,

<거절이유의 요지에 대해서만 간략히 기재함>

『이 건 출원발명의 특허청구범위 청구항 전항 발명에 대한 2015. 11. 23. 자 의견서를 통한 출원인의 주장을 바탕으로 동일자 명세서 등 보정에 의하여 보정된 내용을 다시 심사하여 보더라도, 여전히 2015. 9. 23. 자 통지된 거절이유를 해소한 것으로 보이지 않아 특허법 제29조 제2항에 따라 거절결정하기로 합니다』는 취지로 거절이유를 통지하셨습니다.

인용발명 1 : 일본 공개특허공보 제2006-090762호(2006. 4. 6.)

인용발명 2 : 일본공개특허공보 특개평2006-090762호(1999. 07. 21.)

인용발명 3 : 공개특허공보 제10-2011-0037199호(2011. 4. 13.)

본원 발명에 대한 금번 거절결정은, 2015. 11. 23.자 보정에 의한 본원 발명 특허청구범위 전항에 기재된 발명은 여전히 인용발명 1 내지 3과 비교했을 때 진보성이 결여되어 있다는 취지인 바, 이와 같은 귀 심사관님의 거절결정에 대하여 다음과 같이 의견을 개진합니다.

Ⅱ. 거절 이유에 대한 본 출원인의 의견 내용

귀 심사관님의 금번 위와 같은 거절결정 의견에 따라, 첨부 인용발명과 대비하여 관련 내용을 면밀히 재검토하여 보았으며, 그 결과 신규사항 추가에 해당하지 않는 범위에서 인용발명들과 비교하여 차이점이라 볼 수 있는 부분(상세한 설명의 일부 구성)을 아래와 같이 청구항 제1항에 병합시킨 보정서를 본 의견서와 동일자로 제출합니다.

<청구항 1> 정정

발전기의 수냉각 권선을 흐르는 냉각수 온도 측정을 위한 장치로서,

중공의 강성재질의 바디부;

상기 바디부에 내에 설치되는 탄성부;

일부가 상기 바디부에 슬라이딩 가능하게 결합되고, 상기 탄성부에 의해 바디부로부터 인출되는 방향으로 복원력을 가지도록 구성되어 바디부에 슬라이딩 결합된 반대편 선단이 측정 대상부 표면에 탄성적으로 접하는 전극부;

상기 바디부 내에서 전극부와 전기적으로 연결되고 전극부 대향부 타측의 바디부 외측으로 연장되는 연성재질의 인출선; 및

상기 바디부 외면부에 인접한 상기 인출선을 감싸는 코일 스프링;을 포함하며,

상기 인출선은, 절연물질로 피복된 연선 케이블이며, 연선 구조로 된 두 가닥의 각 도선을 감싸는 내부 피복층과 두 도선 전체를 감싸는 외부 피복층을 포함하며, 외부 피복층과 상기 도선 사이에 편조선이 삽입된 구성으로 이루어지며,

상기 바디부는, 바디와 바디 일측에 분리 가능하게 결합되는 캡으로 구성되되, 상기 바디의 일측은 인출선 관통홀이 형성된 측벽으로 막혀 있고 대향부 타측은 개구되어 있으며, 캡은 상기 바디의 개구 내주면에 나사 체결방식으로 결합되는 대직경 체결부와, 상기 전극부의 슬라이딩을 지지하는 지지관부로 구성됨을 특징으로 하는 발전기 수냉각 권선의 냉각수 온도 측정 장치.』

2. 보정의 적법성

위와 같은 금번의 보정은, **보정 전 청구항 제1항에 청구항 제2항 및 그 청구항 제2항 발명에 관한 상세한 설명의 일부를 청구항 제1항에 병합함으로써 바디부 구성을 좀 더 구체적으로 한정시킨 보정으로서, 특허법 제47조 제3항 제1호에 의해 규정된 "특허 청구범위의 실질적인 감축"에 해당되는 적법한 보정**이라 할 수 있습니다.

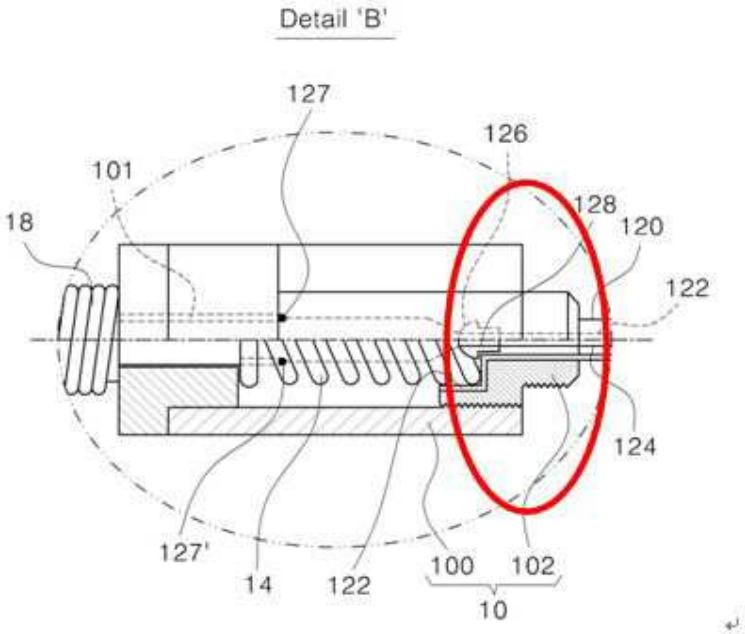
이하에서는 청구항 제1항 발명의 보정된 내용을 중심으로 본원 발명과 인용발명의 차이점에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

Ⅲ. 진보성 거절이유에 대한 의견

정정 후 본원 발명 청구항 제1항의 발명이 인용발명들과 비교해 명확하게 차별화될 수 있는 기술적 특징부라 할 수 있는 부분은, **바디부(10)가 바디(100)와 캡(102)으로 구성되되, 바디(100)의 일측 개부에 상기 캡(102)이 나사 체결방식으로 결합됨으로써, 바디(100)에 대한 캡(102)의 체결 정도를 조절하여 그 안에 내장된 탄성부(스프링, 14)의 압축 상태를 조절할 수 있다는 점**입니다.

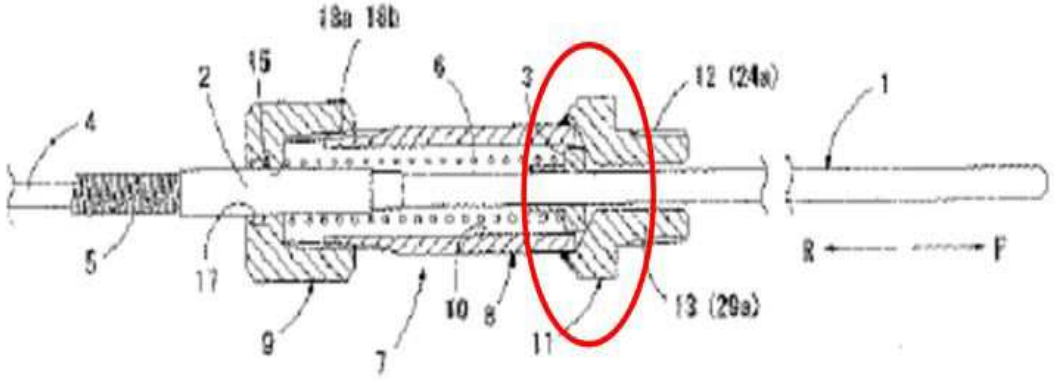
본 발명의 상세한 설명 식별번호 [0053]를 보면, '바디부(10)**는, 바디(100)와 바디에 분리 가능하게 결합되는 캡(102)으로 구**성'된다는 명확한 기재가 있으며, 식별번호 [0054]에는 '캡(102)**은 상기 개구의 내주면에 나사 체결 방식으로 결합되는 대직경 체결부(104)와, 상기 전극부(12)의 슬라이딩을 지지하는 지지관부(106)로 구성된다'라고** 기재되어 있습니다.

이와 같은 구성에 의하면, 아래 본원 발명의 첨부 도면을 통해서도 쉽게 알 수 있듯이, **바디(100)에 대한 캡(102)의 체결 정도를 조절하여 그 안에 내장된 탄성부(스프링, 14)의 압축 상태를 조절할 수 있으며, 결국 측정 대상체와 접하는 전극부(12)의 탄성 복원력을 작업자가 원하는 만큼 임의로 조절 가능한 특징이 발휘될 수 있습니다.**



<본 발명의 도 4>

주요 인용문헌인 인용발명 1의 상세한 설명 및 첨부된 아래 도면을 보면, 본원 발명의 상기 바디 및 캡에 대응되는 구성으로 볼 수 있는 실린더(8)와 관통수단(11)은 나타나 있습니다. 그러나 이들(실린더과 관통수단) 사이의 결합을 시사하거나 암시할 만한 내용은 전혀 나타나 있지 않습니다. 다만 아래 첨부도면의 도시로 미루어 실린더(8)에 관통수단(11)이 용접 등으로 고정되어 있음을 짐작할 수 있을 뿐입니다.



<인용발명 1의 도 2>

즉 보정 후 본원 발명의 청구항 제1항에 기재된 발명은, 바디부(10)가 **바디(100)와, 바디에 체결되는 캡(102)으로 구성되어 캡(102)의 체결 정도를 조절하여 그 안에 내장된 탄성부(스프링, 14)의 압축 상태를 조절할 수 있는 것이며, 이를 통해 측정 대상체와 접하는 전극부(12)의 탄성 복원력을 작업자가 원하는 만큼 임의로 조절 가능하다는 특징이 있는 것입니다.**

반면, 인용발명 1에는 본원 발명의 상기 바디 및 캡에 대응되는 구성으로 볼 수 있는 실린더(8)와 관통수단(11) 사이의 결합 관계를 시사하거나 암시할 만한 기재가 전혀 없고, 다만 그 첨부도면(도 2)의 도시로 미루어 실린더(8)에 관통수단(11)이 용접 등으로 고정되어 있음을 짐작할 수 있으나, **이러한 구성으로는 실린더(8) 안에 내장된 스프링(6)의 압축 상태를 조절할 수 없다는 점에서 본원 발명과 확연한 차이가 있다 할 것**입니다.

정리하면, 금번 보정에 의한 보정 후 본원 발명 청구항 제1항 발명에는 주요 인용문헌인 인용발명 1과 명확히 구별될 수 있는 차이점이 존재하며, 그에 따른 작용, 효과상의 특징(캡의 체결 정도를 조절하여 그 안에 내장된 탄성부의 압축 상태를 조절할 수 있고, 결국 측정 대상체와 접하는 전극부의 탄성 복원력을 작업자가 원하는 만큼 임의로 조절 가능함) 또한 인용발명 1에 의해 쉽게 예측될 수 없는 것이므로, 보정 후 본원 발명 청구항 제1항 발명은 인용발명에 비해 진보성을 갖춘 발명이라 하겠습니다.

Ⅳ. 결론

따라서 이상의 의견내용 및 동일자로 제출되는 보정서의 내용을 참작하시어 재심사하여 주실 것을 요청 드립니다.